Decreto nº 2410

14 de junho de 2023.

Declaro que o ato foi publicado na imprensa oficial no dia 14/06/2023
Lei municipal nº 3162/2015
Juliana Barbosa

Fixa os horários para a realização de operações de carga e descarga em vias públicas centrais do Distrito Sede do Município de São Francisco de Paula.

O **Prefeito de São Francisco de Paula**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo ordenamento jurídico pátrio, **CONSIDERANDO:**

A. Que a Administração Pública dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, CF/88).

B. As atribuições constitucionais do Presidente da República, aplicadas por simetria aos demais Chefes do Poder Executivo, conforme entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência, em especial a possibilidade de "sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução" e de "dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos" (art. 84, IV e VI, CF/88).

C. As prescrições do art. 18, incisos I e II, art. 66, IV, VI e VIII, e art. 124, caput, todos da Lei Orgânica Municipal.

D. O disposto na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

E. Os artigos 51, 52 e 53 da Lei Municipal 3623, de 07 de julho de 2021, que institui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana do Município de São Francisco de Paula (PlanMob).

F. A possibilidade de melhorar o desempenho dos serviços e uso dos estacionamentos de carga e descarga de mercadorias.

DECRETA

Art. 1º Os serviços de carga e descarga de mercadorias na área central do Distrito Sede serão prestados:

I – de segunda a sexta-feira, das 6 h às 9 h e das 18 h às 22 h;

II – nos sábados, das 6 h às 9 h e partir das 13h h.

Art. 2º Estão sujeitas às restrições de horário dispostas no art. 1º, as operações de carga e descarga realizadas na Avenida Júlio de Castilhos, no trecho compreendido entre as Ruas Coronel Serrano e Bento Gonçalves, permanecendo a cobrança do estacionamento regulamentado, quando e se for o caso.

Art. 3° A não observância do disposto nos artigos 1° e 2°, sujeita o infrator à multa e à remoção do veículo, conforme a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Art. 4° Poderão ser realizadas operações de cargas e descarga durante o horário comercial na área central do Distrito Sede em locais previamente sinalizados pelo Poder Executivo.

Art. 5° Nas operações de carga e descarga, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao lado da pista de rolamento e junto à guia da calçada (meio-fio).

§ 1° Fica proibida:

I – a operação de carga ou descarga de mercadorias pelo lado da pista de rolamento;

II – o depósito de carga sobre passeio e pistas de rolamento.

§ 2° O veículo que estiver em operação de carga ou descarga deverá utilizar o pisca-alerta e, havendo risco de acidentes, sinalizar a via sem interrupção do fluxo.

Art. 6° Compete ao Departamento de Mobilidade, Transporte e Circulação a instalação de sinalização adequada nos locais abrangidos pelas restrições deste decreto, bem como a implantação de vagas de carga e descarga em vias paralelas ou transversais à Avenida Júlio de Castilhos.

Art. 7° Os condutores que, estacionarem em desacordo com as restrições dispostas neste decreto em frente aos estabelecimentos dos quais os bens ou mercadorias estejam sendo carregados ou para os quais os bens ou mercadorias estejam sendo descarregados estarão sujeitos às sanções previstas na Lei n° 9.503/1997.

Art. 8° Constituem exceções ao cumprimento dos horários fixados no presente decreto, permanecendo a cobrança do estacionamento regulamentado quando e se for o caso:

I – as operações de carga e descarga realizadas com veículos automotores classificados como automóveis, motocicletas e veículo utilitário com capacidade de carga de até 1.000 kg;

II – as operações de carga e descarga de materiais de construção, de remoção de terra, entulho e de concretagem na execução de obra ou serviços, mediante autorização prévia do Departamento de Mobilidade, Transporte e Circulação com antecedência mínima de 24 h; e

III – as operações de carga e descarga em estabelecimentos bancários, de serviços de saúde, hospitais, para atender situações de emergência caracterizadas como de risco à segurança e à integridade física da população. cones

Art. 9° Fica vedada aos particulares a utilização de cones, faixas sinalizadoras (fita zebrada) ou qualquer outro meio que obstrua o estacionamento regular de veículos ou circulação de

pedestres nas calçadas, ruas e vias públicas, sem a prévia autorização do Departamento de Mobilidade, Transporte e Circulação.

Parágrafo único. A utilização de cones ou faixas de sinalização será autorizada excepcionalmente, nas hipóteses de urgência, emergência ou quando a segurança e incolumidade de pessoas assim justificarem e, ainda assim, somente durante o período em que permanecer a situação excepcional.

Art. 10. Fica revogado o Decreto nº 599, de 13 de outubro de 2009.

Art. 11. Este decreto entra em vigor 45 dias após a data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de São Francisco de Paula, 14 de junho de 2023.

Marcos André Aguzzolli
Prefeito

Registre-se e publique-se.

Jaqueline R. da Gama

Jaqueline Ribeiro da Gama
Diretora-Geral
Secretaria Municipal de Administração